

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

|                                  |                                    |       |
|----------------------------------|------------------------------------|-------|
| คำพิพากษาศาลฎีกาที่<br>1655/2535 | อัยการ กรมอัยการ                   | โจทก์ |
|                                  | โจทก์ร่วม                          | โจทก์ |
|                                  | นาย สุธี สมบัติอนันตกร             | โจทก์ |
|                                  | นาย มะฤทธิหรือมิตร ทวีนันท์ กับพวก |       |
|                                  |                                    | จำเลย |
| ป.วิ.อ. มาตรา 218                |                                    |       |

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นให้ลงโทษจำคุกจำเลยตลอดชีวิต ถือ  
เป็นกรณีที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลล่างให้จำคุกจำเลยเกินห้าปี โจทก์จะฎีกา  
ในปัญหาข้อเท็จจริงไม่ได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218  
วรรคสอง และข้อห้ามฎีกานี้ใช้บังคับโจทก์ร่วมด้วย

---

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 340, 288,  
289, 91, 83, 33 สั่งคืนแฟ้มเอกสาร 1 แฟ้มแก่เจ้าของ ให้จำเลยทั้งสามร่วมกันคืน  
กระเป๋านั่งสีดำ 1 ใบ ลูกกุญแจ 2 พวง และเงินสดรวมราคา 2,790 บาท แก่ผู้เสีย  
หาย ริมของกลางที่เหลือทั้งหมด

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสามมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา  
มาตรา 340 วรรคท้าย, 289(6)(7) เป็นการกระทำความผิดต่อกฎหมายหลาย  
บท ให้ลงโทษบทที่มีโทษหนักที่สุดตามมาตรา 90 แต่อัตราโทษตามบทมาตราทั้งสอง

เท่ากัน จึงลงโทษตามมาตรา 340 วรรคท้ายแม้จำเลยทั้งสามอายุ 19 ปี แต่ไม่สมควรลดมาตราส่วนโทษให้วางโทษประหารชีวิตจำเลยทั้งสาม คำรับสารภาพของจำเลยทั้งสามเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุกตลอดชีวิต ให้คืนหรือใช้ราคากระเป่าหนึ่งสีดำ 1 ใบ ราคา 600 บาท พวงกุญแจ 2 พวงเงินสด 2,190 บาท รวมราคา 2,790 บาท แก่ผู้เสียหาย ส่วนของกลางที่เหลือทุกรายการ เป็นของผู้เสียหายจึงให้คืนแก่ผู้เสียหายโจทก์ร่วมอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนโจทก์ร่วมฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ลงโทษจำคุกจำเลยทั้งสามตลอดชีวิต และศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ถือเป็นกรณีที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลล่างให้จำคุกจำเลยเกินห้าปีโจทก์จะฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงไม่ได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคสอง ข้อห้ามฎีกาดังกล่าวนี้อยู่บังคับกับโจทก์ร่วมด้วย เพราะประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2(14) ได้นิยามศัพท์คำว่า "โจทก์" ไว้ว่า "หมายความว่า พนักงานอัยการ หรือผู้เสียหายซึ่งฟ้องคดีอาญาต่อศาล หรือทั้งคู่ในเมื่อพนักงานอัยการและผู้เสียหายเป็นโจทก์ร่วมกัน" ที่โจทก์ร่วมฎีกาว่าการกระทำของจำเลยทั้งสามเป็นการฆ่าผู้ตายโดยไตร่ตรองไว้ก่อน หรือเป็นการฆ่าโดยการกระทำทารุณโหดร้ายและทรमान รวมทั้งคดีไม่มีเหตุสมควรที่จะลดโทษให้จำเลยทั้งสามนั้น ล้วนเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงทั้งสิ้น จึงต้องห้ามมิให้ฎีกาตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าว แม้ศาลชั้นต้นจะมีคำสั่งรับฎีกาของโจทก์ร่วมมาก็เป็นการไม่ชอบ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย"

พิพากษายกฎีกาของโจทก์ร่วม

(บุญสิน ตูลากัน-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-อุไร คังคะเกตุ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ